

検察官による起訴・不起訴の判断に関する次の1から5までの各記述のうち、違法となるものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。

1. 司法警察員から強盗の罪名で送致された被疑事件について、検察官において、捜査の結果、強盗致傷罪に該当するものと判断した場合に、強盗致傷の罪名で起訴すること
 2. 検察官が不起訴にした自動車運転過失致死被疑事件について、検察審査会が公訴を提起しない処分を不当とする議決をしたが、検察官において、捜査の結果、起訴を猶予すべき事情が認められると判断した場合に、再度不起訴にすること
 3. 司法警察員から不同意性交の罪名で送致された被疑事件について、被害者の告訴があり、その告訴が取り消されなかったが、検察官において、起訴を猶予すべき事情が認められると判断した場合に、不起訴にすること (改)
 4. 家庭裁判所が刑事処分を相当と認めて検察官に送致した殺人被疑事件について、検察官において、傷害致死罪に該当するものと判断した場合に、傷害致死の罪名で起訴すること
 5. 有罪判決が確定した詐欺事件と牽連犯の関係にある私文書偽造被疑事件について、詐欺事件と同時に審理できた事情が認められたが、検察官において、処罰を求める必要があると判断した場合に、私文書偽造の罪名で起訴すること
1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

1 違法とならない

本記述では、司法警察員が強盗の罪名で検察官に送致した被疑事件について、検察官が別の罪名である強盗致傷の罪名で起訴することができるかが問題となる。この点、公訴提起は検察官の専権であり（247条、起訴独占主義）、事件の最終的な処分は検察官に委ねられるべきなので、司法警察員は、原則として全ての事件を検察官に送致するよう義務付けられている（246条）。刑事訴訟法は、検察官に公訴提起の権限を認めているが、犯罪の嫌疑が十分ある場合にも、犯人や犯罪の諸事情により、訴追の必要がないときには、起訴を控えることができるとして、起訴便宜主義をも採用している（248条）。そればかりか、訴因制度の導入により、検察官には、訴追事実の整理、選別権まで与えられている（256条）。そうだとすると、検察官は、司法警察員から送致を受けた際の罪名に拘束されるものではなく、送致後の捜査結果も踏まえて別の罪名で起訴することができる。したがって、本記述において、検察官が強盗致傷の罪名で起訴することは違法とならない。

2 違法とならない

検察審査会の不起訴不当の議決（検察審査会法 39 条の 5 第 1 項 2 号）を受けた検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、当該公訴を提起しない処分の可否を検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない（同法 41 条 2 項）。よって、検察官は、検察審査会の不起訴不当の議決に対し、捜査の結果、起訴を猶予すべき事情が認められると判断した場合に、再度の不起訴処分をすることができる。したがって、本記述において、検察官が再度不起訴にすることは違法とならない。

なお、本記述とは異なり、検察審査会が起訴相当の議決（検察審査会法 39 条の 5 第 1 項 1 号）をした場合でも、検察官は、当該議決を参考にして、起訴、不起訴の処分をしなければならないとされており（同法 41 条 1 項）、再度の不起訴処分をすることができる。もっとも、起訴相当の議決に対して検察官が再度の不起訴処分をした場合、又は検察官が一定期間内に公訴を提起しない場合には、検察審査会は再審査を行うものとされ（同法 41 条の 2）、この点は、不起訴不当の議決に対して検察官が再度の不起訴処分をした場合とは異なる。検察審査会が、再審査のうえ、起訴を相当と認めるときは、起訴議決をするものとされており（同法 41 条の 6）、この起訴議決があると、裁判所の指定により検察官の職務を行う弁護士が（同法 41 条の 9）、議決に基づき公訴を提起するものとされている（同法 41 条の 10）。以上の検察審査会の起訴議決に法的拘束力を認める制度は、検察官の起訴独占主義に対する例外であり、平成 16 年の法改正により平成 21 年 5 月から実施されている。この制度の趣旨は、公訴権の行使に、より直截に民意を反映させ、公訴権行使をより一層適正なものとし、ひいては、司法に対する国民の理解と信頼を深めることを期すという点にある。

3 違法とならない

不同意性交等罪は非親告罪である。そのため、当該犯罪につき告訴があったとしても、起訴便宜主義が原則通り妥当するのであり、本記述において、検察官が不起訴にすることは違法とならない。なお、告訴人と検察官の起訴、不起訴の処分との関係に関連して、検察官は、起訴、不起訴の処分結果を、告訴人、告発人又は請求人に、速やかに通知しなければならない（260条）。起訴処分の通知の趣旨は、関係者に以後の裁判手続に関与する機会を与える点にあり、他方、不起訴処分の通知の趣旨は、その処分の可否を検討する機会を与える点にある。また、不起訴処分の通知については、告訴人等の請求があるときは、その処分の理由も告知しなければならない（261条）。その趣旨は、告訴人等が不起訴処分の可否を判断し、不服がある場合には検察審査会による審査の中立て（検察審査会法 30 条、2 条 2 項）、付審判請求（262 条）をするための資料を提供する点にある。また、親告罪についての告

訴と起訴便宜主義の関係につき、親告罪について告訴があった場合でも、検察官は必ず公訴を提起しなければならないわけではない。なぜなら、刑事訴訟法は、刑事政策的考慮、訴訟経済的考慮から、犯罪の嫌疑と訴訟条件が備わっているが訴追の必要がないときに、検察官の裁量により不起訴とする処分（いわゆる起訴猶予処分）を認める起訴便宜主義を採用しているからである（248条参照）。

4 違法とならない

家庭裁判所が刑事処分を相当と認めて少年法 20 条に基づき検察官に事件を送致した場合（これを「逆送」という）、検察官は、公訴を提起するに足る犯罪の嫌疑があると思料するときは、原則として公訴を提起しなければならない（同法 45 条 5 号本文）。もっとも、検察官は、家庭裁判所が認定した罪となるべき事実の構成、罪名及び罰条に拘束されるわけではなく、**逆送決定された事実と同一性のある事実の範囲内で、別個の訴因、罪名、罰条で起訴することができる**。本記述において、検察官が家庭裁判所から送致を受けたのは殺人被疑事件である。しかし、傷害致死罪は、殺人罪に含まれる関係にあり、殺人罪と傷害致死罪の間には、被疑事実の同一性が認められる。よって、検察官は、傷害致死罪に該当するものと判断した場合に、傷害致死の罪名で起訴することができる。したがって、本記述において、検察官が傷害致死の罪名で起訴することは違法とならない。

5 違法となる

本記述では、有罪判決が確定した詐欺事件と牽連犯の関係にある私文書偽造被疑事件について検察官が起訴することが許されるか、一事不再理効との関係が問題となる。この点、刑事訴訟において、有罪、無罪及び免訴の判決が形式的に確定すると、これと同一の事件について、再度の公訴提起は許されず、公訴提起があっても、実体的訴訟条件がないものとして免訴の判決が言い渡されなければならないものとされる（337 条 1 号）。これを一事不再理効という。判例は、一事不再理効の根拠を、被告人が一度有罪判決を受ける危険を負わされた以上、再度その危険を負わせることはできないという「二重の危険の禁止」（憲法 39 条）に求めている（最大判昭 25.9.27（百選 A47 事件、憲法百選 II 116 事件））。そして、判例のように一事不再理効の根拠を「二重の危険の禁止」に求めるとすると、一事不再理効は、公訴事実の同一性が認められる範囲に及ぶと解されている。なぜなら、検察官は、訴因以外の犯罪事実でも、公訴事実の同一性の範囲内にある事実については通常それを認識することが可能であり、1 個の起訴で審判を求めるか（刑法 256 条 5 項）、訴訟の途中で訴因変更をすることができ（同法 312 条 1 項）、その範囲で同時訴追の義務を負っているといえ、被告人としてはその範囲で有罪判決を受ける危険を負わされていたといえるからである。本記述において、有罪判決の確定した詐欺事件と私文書偽造被疑事件とは牽連犯（刑法 54 条 1 項後段）の関係にあり、科刑上一罪であるので、後者は前者の公訴事実の同一性の範囲内にある。よって、私文書偽造被疑事件には詐欺事件について生じた一事不再理効が及び、起訴は許されないことになる。したがって、本記述において、検察官が私文書偽造の罪名で起訴することは違法となる。

以上により、違法となる記述は 5 の 1 個であり、したがって、正解は肢 2 となる。

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------